



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

4 בנובמבר 2024

1800

ג' בחשוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה
מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 2), התשפ"ה–2024 26

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 2), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד–2024, בסעיף 1, במקום "ד" בחשון התשפ"ה (15 בנובמבר 2024) יבוא "י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כליאתי אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הכריז שר הביטחון על "מצב מיוחד בעורף", יש צורך במקומות כליאה נוספים באופן מיידי, או שקיימת סכנת גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן לקיים את הוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי או את ההוראות לעניין זכויות למיטה לפי סעיף 110(ג)(2) לפקודה או לפי סעיף 9(ב) (2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996. משמעות ההכרזה, כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה, וככל שיידרש אף להלין שלא על מיטה תוך חריגה מהוראות הדין לעניין זכויות למיטה. הוראת השעה נקבעה תחילה לתקופה של שלושה חודשים אך בשל העלייה המתמשכת במספר הכלואים הוארך תוקף הוראת השעה מזמן לזמן, עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024). הוראת השעה האמורה תלויה כאמור בהכרזה של השר לביטחון לאומי על מצב חירום כליאתי. הכרזה כאמור ניתנה ביום ז' בחשון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023) ותוקפה הוארך מזמן לזמן על ידי הממשלה, עד יום ג' בחשון התשפ"ה (4 בנובמבר 2024); מועד זה צפוי להתארך בהתאם לאישור הממשלה ואישור הכנסת הניתנים בימים אלה, לעניין הארכת תוקף ההכרזה על מצב חירום כליאתי.

במקביל לכך, לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטה של עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום צעדים ופעולות שיסייעו להגדלת מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, לרבות מכוח החלטות הממשלה בנושא. במסגרת זו, קודמו ומקודמים צעדי בינוי שונים אשר הוסיפו וצפויים להוסיף עוד אלפי מקומות כליאה.

נוסף על כך, כחלק מהצעדים שקודמו להתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, ביום ב' באדר ב' התשפ"ד (12 במרץ 2024) חוקק בהוראת שעה החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד–2024 (להלן – תיקון מס' 66). הוראת השעה נקבעה תחילה לתקופה של שלושה חודשים, אך

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים מרצועת עזה ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר וממים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מעל 1,500 אזרחים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, נפצעו אלפים ומאות נשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

בעקבות האירועים האמורים הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951. כמו כן, הוכרז בצה"ל על מלחמת "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוקיסוד: הממשלה.

מתחילת המלחמה פועלים כוחות הביטחון בעצומות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. במסגרת זו, בוצעו מעצרים רבים ובעקבות זאת מצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלתה באופן ניכר. הערכת גורמי הביטחון היא כי קיים צפי לקליטת עצורים נוספים בתקופה הקרובה על רקע מצב המלחמה, וזאת בשלם לב לכך שהלחימה עודנה נמשכת. מהנתונים שהתקבלו באותה העת משירות בתי הסוהר עלה כי ביום כ"א בתשרי התשפ"ד (6 באוקטובר 2023) עמדה מצבת הכלואים על 16,353 כלואים בסך הכול ונכון ליום כ"ז באלול התשפ"ד (30 בספטמבר 2024) עמדה המצבה על 22,853 כלואים, קרי עלייה של למעלה מ-6,500 כלואים במצבת הכלואים מפרוץ המלחמה.

לנוכח האמור, כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מהוראות לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה. בהתאם לכך, ביום ג' בחשון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023) אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד–2023. בהוראת שעה זו נקבע הסדר בסעיף 19 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971 (להלן – הפקודה), המאפשר לשר לביטחון לאומי, בהמלצת נציב בתי הסוהר ובהסכמת ראש

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 598 ועמ' 946.

דברי הסבר

הרלוונטיים לעניין, בשים לב למידת הסיכון לשלום הציבור כתוצאה מאישור חופשה מיוחדת כאמור. עוד יצוין כי במסגרת ההסדר נקבעה מגבלה ולפיה לא תינתן חופשה מיוחדת אלא לאסיר שנשא לפחות מחצית מתקופת המאסר שנגזרה עליו.

כאמור לעיל, לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטה של עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים לקידום צעדים ופעולות שיסייעו להגדלת מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לעלייה המוהירה והחדה בכמות הכלואים בשל המעצרים הרבים בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" שעודנה נמשכת. על כן, יש חשיבות בהמשך קידום פעולות וצעדים אשר יש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

בהתאם לנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, במשך התקופה שבה יושם ההסדר, עד יום כ"ג באלול התשפ"ד (26 בספטמבר 2024) יצאו בפועל 374 אסירים לחופשה מיוחדת.

לעמדת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר, אף על פי שלהסדר ישנה השפעה מצומצמת על מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה, יש חשיבות בהארכת הוראת השעה מכיוון שיש בה כדי לסייע, במידה מסוימת, בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

על כן, במסגרת הצעת חוק זו מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025).

לנוכח המשך העלייה במספר הכלואים הוארכה הוראת השעה עד יום י"ד בחשוון התשפ"ה (15 בנובמבר 2024), במסגרת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון), התשפ"ד–2024.

סעיף 36(א) לפקודת בתי הסוהר קובע כי "השר רשאי, על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב, לתת לאסיר בתנאים שייראו לשר, חופשה מיוחדת שלא תעלה על תשעים ושש שעות; תקופת המאסר של אסיר לא תוארך בשל חופשה זו". לאסיר אין זכות מוקנית לצאת לחופשה; בהתאם לסעיף 19 לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח–1978, מדובר בטובת הנאה הנתונה לשיקול דעת.

במסגרת תיקון 66 האמור התווסף לסעיף 36 לפקודת בתי הסוהר סעיף קטן המקנה סמכות לנציב בתי הסוהר, או לסוהר בכיר בדרגת גונדר שהוא הסמך לעניין זה, בתנאים שייראו לשר בהתאם לסמכותו לפי סעיף 36(א) לפקודה, לתת לאסיר, בשל מצב החירום השורר במדינה, חופשה מיוחדת שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים.

ההסדר האמור חל על אסיר שהוא אזרח או תושב ישראל, שיתרת מאסרו אינה עולה על ארבעים וחמישה ימים.

נוסף על כך, כדי לאזן בין הצורך הדחוף והמיידי בהמשך קליטת עצורים נוספים במיתקני הכליאה ובמידת האפשר להקל את הצפיפות במיתקני הכליאה ובין הבטחת שיקולים שעניינם שמירה על אינטרסים מוגנים אחרים ובראשם שמירה על שלום הציבור, ביטחון וחיוזק תחושת הביטחון, הוחרגו מהסדר זה אסירים שהוחרגו ממנגנון השחרור המינהלי, כמפורט בסעיפים 368(ב) ו-369(ג) לפקודת בתי הסוהר וכן אסירים שהורשו בעבירות לפי סעיפים 406, 407, 413 או 1413 לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

הוצאת אסירים לחופשה כאמור היא בכפוף לבחינה פרטנית של כל אסיר, ולאחר שנשקלו כלל השיקולים

